

CORTE DI APPELLO DI ROMA

La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona e Famiglia, in persona dei Signori Magistrati:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) dott.ssa Sofia Rotunno | Presidente rel. est. |
| 2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori | Consigliere |
| 3) dott. Gabriele Sordi | Consigliere |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 50331/23 del Ruolo V.G., vertente

TRA

Parte_1, nata a Roma il 2.4.1970 (c. f. *C.F._1*), rappresentata e difesa dall'avv. *Parte_2* (C.F. *CodiceFiscale_2*), presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma Via Ezio n.47

RICORRENTE

E

Controparte_1 nato a Roma il 30.8.1966 (c.f. *C.F._3*), rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Gervasi (C.F. *C.F._4*), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, al Corso d'Italia 102

Avv. Giulia Sarnari, nella qualità di Curatore speciale della minore *Persona_1* [...] nominata nel procedimento di I grado dinanzi al Tribunale di Roma con provvedimento in data 28 giugno 2021

RESISTENTI

Nonché

PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma

INTERVENTORE NECESSARIO

avente a oggetto: reclamo avverso decreto n. cron. emesso il 28 febbraio 2022 dal Tribunale di Roma nel procedimento R.G. n. 9321/2022, di modifica delle condizioni di affidamento di minore di cui al decreto dello stesso tribunale in data 17 giugno 2016

La Corte, letti gli atti, in seguito a trattazione scritta della causa, osserva quanto segue:
Con ricorso depositato il 2.3.2018 *Controparte_1* ha chiesto al Tribunale di Roma la modifica delle condizioni di affido della figlia minore *Persona_1* stabilite con decreto dello stesso Tribunale del 17.6.2016, invocando l'affidamento esclusivo della suddetta minore al padre, con collocamento presso di lui e facoltà di visita della madre in ambiente protetto, oltre alla revoca dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico in favore della figlia, con obbligo per entrambi i genitori di provvedere al pagamento delle spese straordinarie.

Persona_2, madre della minore, costituendosi in giudizio, ha negato la sussistenza di comportamenti pregiudizievoli della madre nei confronti della bambina e nel contempo ha rappresentato la grave inottemperanza del *CP_1* agli obblighi di mantenimento della figlia. Ha concluso per il rigetto della domanda e per la conferma del decreto del 17.6.2016. In via riconvenzionale, ha formulato istanza ai sensi dell'art. 709 *ter* c.p.c., chiedendo di accertare e dichiarare che il comportamento del *CP_1* risultava pregiudizievole per lo sviluppo armonico della personalità della minore, e ha invocato la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni in favore della resistente e della figlia, con ogni ulteriore eventuale provvedimento.

Con decreto dell'11.1.2019 il Tribunale ha incaricato i Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere un'approfondita valutazione in ordine alla idoneità genitoriale delle parti, al fine di individuare le migliori condizioni di affidamento della minore.

Con provvedimento del 26.9.2019 il Tribunale, in ragione del mancato assolvimento del suddetto mandato da parte dei Servizi Sociali, ha disposto una consulenza tecnica di ufficio.

Il consulente nominato ha così concluso: *“Si ritiene necessario inserire la minore *Persona_1* all'interno di un percorso psicoterapeutico volto a sostenerla nell'arduo compito di differenziarsi e riappropriarsi dei propri stati interni. Si suggerisce alla Sig.ra *Parte_1* di continuare il suo percorso psicoterapeutico con l'obiettivo di costruire un assetto difensivo più efficace e un livello di autostima sufficiente. Si ritiene necessario per il Sig. *CP_1* avviare un percorso psicoterapeutico centrato sulla genitorialità, considerando che obiettivi di cambiamento personale potrebbero non essere*

autenticamente accettati, alla luce del carattere egosintonico delle problematiche evidenziate, che non si ritiene possano essere superate in tempi brevi. “

Il c.t.u. ha ritenuto pregiudizievole per la minore il regime di affidamento condiviso, in ragione della incapacità delle parti di condividere le scelte di maggiore interesse per la minore, stante la gravissima litigiosità esistente tra le stesse, e ha suggerito quanto segue: *“Alla luce del rischio psicopatologico individuato nella minore, del rischio di un deterioramento della relazione con la figura materna, ma soprattutto dei danni, non solo psicologici ma anche concreti, che riguardano la minore, alla quale non è stato garantito un percorso psicologico che si riteneva necessario, ritirando il padre di volta in volta l'autorizzazione a proseguire, si ritiene che l'affidamento esclusivo alla madre sia al momento la formula giuridica più idonea per il caso specifico, affinché vengano garantiti gli interventi sanitari necessari a suo favore e finalizzati a proteggerla dalla fusionalità psicopatologica con la figura paterna che ostacola il suo percorso di crescita naturale. Un pregiudizio che grava molto sulla minore riguarda l'impossibilità di realizzare rapporti di fiducia con altri adulti diversi dal padre, costruendo l'idea di un mondo ostile e pericoloso. All'interno della relazione fusionale padre-figlia, la figura materna viene rappresentata come nociva, con il rischio di escludere nel percorso di costruzione della personalità della minore la figura di identificazione primaria, coincidente con il suo genere di appartenenza. Poiché si ritiene che i signori non possano attualmente avvalersi di una dimensione collaborativa e condivisa, alla luce delle osservazioni effettuate e delle problematiche emerse, nonché delle conseguenze sulla minore, si suggerisce che le decisioni che la riguardano siano prese esclusivamente dal genitore affidatario.”*

Nonostante le raccomandazioni del c.t.u., la minore non ha intrapreso alcun percorso fino all'udienza del 22.3.2021, nel corso della quale il **CP_1** ha acconsentito in tal senso. Con ricorso del 25.6.2021 la **Parte_3** ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore alla madre e la sospensione di **Controparte_1** dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore, segnalando il grave pregiudizio sulla psiche della ragazza, derivante dalla condotta del padre.

Con decreto provvisorio del 5 luglio 2021 il Tribunale, tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio e stante l'urgenza di assicurare alla minore l'avvio di un percorso di sostegno psicologico, ha disposto in via provvisoria l'affidamento esclusivo di **Persona_1** alla madre, con facoltà di assumere in piena autonomia le decisioni relative alla salute psico-fisica della figlia minore. Con lo stesso decreto sono

state confermate le condizioni di collocamento e frequentazione padre-figlia stabilite con il decreto del 17.6.2016.

In ragione della istanza del P.M., è stato nominato quale Curatore speciale in favore della minore l'avv. Giulia Sarnari.

Su sollecitazione del Curatore Speciale, che aveva ricevuto una mail con la quale la minore gli esprimeva un suo grave disagio, in data 21 marzo 2022 si è proceduto all'audizione di *Persona_1*. Quest'ultima ha manifestato al Tribunale la sua chiara volontà di vivere con il padre.

Infine, con il decreto del 18 luglio 2022, oggetto del presente reclamo, il Tribunale di Roma ha revocato il decreto emesso in via provvisoria il 5.7.2021 e ha disposto l'affidamento della minore ai Servizi Sociali, con collocamento paritetico della stessa presso entrambi i genitori, incaricando gli stessi Servizi di predisporre un monitoraggio del nucleo familiare.

Avverso detto decreto, con ricorso depositato il 20 febbraio 2023 ha proposto reclamo *Parte_1*.

In primo luogo, la reclamante ha lamentato che con il provvedimento impugnato il primo giudice, pur richiamandone gli assunti, si era discostato dalle risultanze della relazione del c.t.u. dott.ssa *Per_3* entrando in aperta contraddizione con quanto affermato nel suo precedente decreto del 7.7.2021, con il quale era stato disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, e disattendendo la richiesta del P.M. di sospendere la responsabilità genitoriale del padre, il tutto senza alcuna ulteriore attività istruttoria, e sulla base esclusivamente dell'audizione della minore, la quale aveva manifestato la volontà di stare più tempo con il padre solo perché "questo mi renderebbe più contenta". La stessa reclamante ha poi evidenziato che dalla relazione del consulente tecnico di ufficio erano emersi gravi condizionamenti esercitati dal padre nei confronti della figlia, in pregiudizio della salute e dello stato psicologico della stessa.

La *Parte_1* ha inoltre osservato che i suddetti condizionamenti, oltre a incidere sullo stato psicologico della ragazza e sul diritto della stessa a una crescita equilibrata e serena, screditavano anche la figura materna. Ha poi ribadito che successivamente alla emissione del decreto del 07 luglio 2021 non era stato svolto alcun ulteriore accertamento istruttorio, idoneo a giustificare la revoca del provvedimento provvisorio.

La *Parte_1* ha altresì lamentato il mancato accoglimento, da parte del primo giudice, della richiesta istruttoria formulata dalla resistente e dal Curatore speciale, di discussione

del c.t.u., dott.ssa *Per_3* e della psicoterapeuta della ragazza, dott.ssa *Per_4*, anche con riferimento al contenuto dell'audizione.

La reclamante ha poi evidenziato che il Tribunale in un primo tempo non aveva ritenuto opportuno sentire la bambina, mentre successivamente, con provvedimento del tutto contraddittorio, ne aveva, invece, disposto l'audizione.

La *Parte_1* ha concluso chiedendo di revocare il decreto del 18 luglio 2022 e di disporre la conferma del decreto n. 15498/2021 emesso dal Tribunale in data 7.7.2021, con l'affidamento esclusivo di *Persona_1* alla madre e riduzione del collocamento e delle frequentazioni padre-figlia. Con vittoria di spese.

In via istruttoria, ha invocato la convocazione urgente della dott.ssa *Per_3* e della dott.ssa *Per_4*, al fine di accertare lo stato psicologico della ragazza.

Il Presidente di questa Sezione, con decreto emesso il 14 marzo 2023, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 1° febbraio 2024, successivamente rinviata di ufficio al 12 settembre 2024.

Il reclamato si è costituito in giudizio in data 30 novembre 2023, contestando punto per punto i motivi di impugnazione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.

Il Curatore speciale della minore con memoria depositata il 30 novembre 2023 ha rappresentato a questa Corte che *Persona_1* aveva interrotto la psicoterapia intrapresa con la dott.ssa *Per_4* nel dicembre 2022 e aveva fatto un solo ulteriore incontro, a maggio 2023, in quanto la professionista non era disponibile a tenere le sedute nella giornata di sabato, mentre la ragazza durante la settimana non poteva recarsi allo studio a causa dei suoi impegni scolastici. La Curatrice ha anche riferito che la minore, in accordo con i Servizi Sociali affidatari, da diversi mesi viveva ormai stabilmente presso il padre e frequentava la madre solo a fine settimana alternati.

In data 19 gennaio 2024 è pervenuta la relazione del Servizio Sociale affidatario, il quale ha confermato che la minore era stata collocata presso il padre e che la stessa frequentava la madre solo a fine settimana alterni. Lo stesso Servizio ha poi evidenziato che a causa dei perduranti contrasti tra i genitori, non era stato possibile dare luogo al percorso psicoterapeutico in favore della minore, secondo quanto suggerito dal c.t.u..

Con decreto del 24 luglio 2024 il Presidente di questa Sezione ha disposto la sostituzione dell'udienza del 12 settembre 2024, ai sensi dell'articolo 127 *ter* c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, con il deposito di note scritte.

Il P.G. in data 3 settembre 2024 ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.

Tutte le parti hanno depositato note sostitutive dell'udienza entro il termine all'uopo loro assegnato, insistendo ciascuna nella propria posizione difensiva.

Ritiene questa Corte che il decreto reclamato non meriti in questa sede alcuna censura.

La reclamante lamenta sostanzialmente la contraddittorietà tra il provvedimento provvisorio assunto dal Tribunale di Roma in data 5 luglio 2021, con il quale era stato disposto l'affidamento esclusivo della minore in questione alla madre, e quello definitivamente emesso dallo stesso Tribunale, oggetto del presente reclamo, con il quale la minore stessa è stata invece affidata ai Servizi Sociali, con collocamento paritetico presso ciascun genitore. In particolare, la *Parte_1* deduce che il decreto del 18 luglio 2022 sarebbe stato assunto sulla base della sola audizione di *Persona_1*, senza alcuna ulteriore attività istruttoria e in contrasto con le risultanze della svolta consulenza tecnica di ufficio, che aveva evidenziato il grave pregiudizio derivante alla minore dal condizionamento su di lei esercitato ad opera del padre.

Rileva questa Corte che l'indagine delegata all'esperto al fine di verificare le capacità genitoriali delle parti e di individuare la migliore soluzione per l'affidamento della minore ha messo in luce che *“Il conflitto genitoriale ricade sullo stato di salute della figlia, nel momento in cui i genitori non creano le condizioni sufficienti per garantire alla minore le cure e gli interventi sanitari necessari, nonché l'inserimento in attività extrascolastiche che *Persona_1* avrebbe il diritto di godere”*.

In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che gli interventi psicologici necessari per la minore non erano stati intrapresi a causa del mancato consenso da parte del padre.

Le criticità genitoriali emerse dalla svolta consulenza tecnica di ufficio e la incapacità della parti di condividere le scelte di maggior interesse per la minore, stante il rapporto di estrema conflittualità tra loro esistente, avevano a suo tempo indotto il Tribunale a emettere il provvedimento provvisorio del 5 luglio 2021, di affidamento esclusivo della minore alla madre.

In seguito all'invio di una mail al Curatore speciale, con la quale *Persona_1* lamentava la sua condizione di grave disagio psicologico e la scarsa considerazione della sua volontà da parte del Tribunale e degli altri operatori coinvolti nel giudizio, esprimeva l'intenzione di voler stare con il padre e denunciava gravi vessazioni psicologiche da lei subite ad opera della madre, il Tribunale, sentite tutte le parti, riteneva di dover revocare il provvedimento emesso in via provvisoria, disponendo l'affidamento della minore al Servizio Sociale, in ragione della perdurante incapacità di entrambi i genitori di accordarsi

sulle scelte più importanti concernenti la figlia e della grave conflittualità esistente tra madre e figlia, come emersa dalle dichiarazioni rese dalla stessa minore.

Osserva questa Corte che il decreto oggetto di reclamo non si riveli contrastante con il provvedimento emesso in via provvisoria, avendo in entrambi i casi il Tribunale valorizzato le risultanze della svolta c.t.u., in ordine alla incapacità di entrambe le parti di assumere concordemente le decisioni di rilievo concernenti la minore.

Il fatto, poi, che con il provvedimento emesso in via definitiva il primo giudice abbia revocato il disposto affidamento esclusivo della minore alla madre, e abbia optato per l'affidamento i Servizi Sociali, risulta ampiamente giustificato, alla luce degli ulteriori elementi emersi all'attenzione del giudicante, e in particolare della grave conflittualità esistente tra madre e figlia, manifestamente segnalata dalla ragazza, sia in sede di audizione che nelle e-mail da lei inviate al suo Curatore.

Sul punto, giova osservare che *Persona_1* è stata sottoposta ad audizione in seguito alla richiesta in tal senso specificamente formulata dal Curatore, al quale la minore aveva rivelato il suo stato di disagio, riconducibile a un conflitto con la figura genitoriale materna.

È evidente che una siffatta situazione, confermata dalla minore in sede di audizione, si rivelava in aperto contrasto con l'affidamento esclusivo alla madre, posto che tutte le decisioni che quest'ultima si fosse determinata a intraprendere nell'interesse della figlia non avrebbero potuto che accentuare il suddetto conflitto, ritardando, di conseguenza, gli interventi di sostegno suggeriti dal consulente.

La decisione di limitare la responsabilità di entrambi i genitori relativamente alle scelte scolastiche e di salute della minore risulta quindi ampiamente giustificata dalla impossibilità di individuare nell'uno o nell'altro genitore un soggetto capace di assumere in via esclusiva tali scelte, in tempi compatibili con l'interesse di *Persona_1* a intraprendere un idoneo percorso di psicoterapia.

In siffatto contesto, non possono essere quindi condivise le doglianze formulate dalla *Parte_1* in ordine alla erronea valutazione, da parte del primo giudice, delle risultanze della svolta consulenza tecnica di ufficio, avendo il Tribunale correttamente esaminato tali risultanze alla luce delle successive emergenze istruttorie, e in particolare delle e-mail spedite da *Persona_1* al Curatore speciale e delle dichiarazioni rese dalla minore in sede di audizione.

Né può ritenersi, come vorrebbe la reclamante, che le dichiarazioni della minore non avrebbero potuto essere poste a fondamento della decisione impugnata, in quanto frutto

esclusivamente dei condizionamenti paterni chiaramente messi in luce dal consulente tecnico di ufficio.

Ed invero, la ragazza ha rappresentato il proprio stato di disagio al Curatore ed è stata sottoposta ad audizione allorquando aveva ormai quindici anni e appariva del tutto matura e pienamente consapevole della propria situazione familiare, oltre che perfettamente in grado di esprimere una volontà coerente e autonoma, come del resto ampiamente confermato, a distanza di pochi mesi dall'emissione del decreto reclamato, dalla decisione di *Persona_1* di andare a vivere presso il padre, ove attualmente la minore è collocata su sua scelta.

A fronte di tale inequivocabile volontà, della quale non può certamente non tenersi conto in questa sede in ragione dell'età e del grado di maturità della ragazza, ormai quasi diciottenne, ogni intervento inteso ad assicurare la piena ripresa dei rapporti madre-figlia e l'affidamento esclusivo della minore alla genitrice costituirebbe, ad oggi, una inammissibile interferenza nella sfera decisionale della minore e un grave pregiudizio alla serenità e all'equilibrio della stessa, senza alcun apprezzabile beneficio rispetto a un soggetto ormai libero di determinarsi autonomamente, senza condizionamenti derivanti dall'esterno.

Va tuttavia rilevato che nonostante l'età della minore, si rende ancora necessario il percorso di sostegno suggerito dal consulente tecnico di ufficio, percorso che, pur presupponendo necessariamente anche la piena adesione e volontà dell'interessata, dovrà essere avviato e proseguito dal Servizio Sociale affidatario, fino al raggiungimento della maggiore età di *Persona_1*. Il suddetto Servizio dovrà, pertanto, proseguire nel monitoraggio del nucleo e nella organizzazione del programma di sostegno psicologico in favore della ragazza.

Il reclamo non può, dunque, trovare accoglimento.

In ragione dell'oggetto della controversia (affidamento di figlia minore) e tenuto conto degli interessi sottesi alla domanda, le spese del presente grado del giudizio devono essere compensate per intero tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sul reclamo proposto con ricorso depositato il 20 febbraio 2023 da *Parte_1* avverso il decreto n. cron. 9321/2022 emesso il 18 luglio 2022 dal Tribunale di Roma, così dispone:

rigetta il reclamo;

compensa per intero tra tutte le parti le spese della presente fase di reclamo;
manda al Servizio Sociale affidatario, affinché fino al raggiungimento della maggiore età,
proseguia nel monitoraggio del nucleo familiare e nella organizzazione del programma di
sostegno psicologico in favore della minore, segnalando tempestivamente eventuali
situazioni pregiudizievoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2024

IL PRESIDENTE rel. est.

(dott.ssa Sofia Rotunno)